

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2550/2533

นายมนูญ สงวนนาม

โจทก์

นายชำนาญ เสริมกิจเสรี

จำเลย

นายเกียรติก้อง เสริมกิจเสรี ผู้ร้อง ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 42, มาตรา 43

ความว่า เนื่องจากจำเลยถึงแก่กรรมปรากฏตามเอกสาร ร.6ท้ายคำร้อง ผู้ร้องเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของจำเลยและเป็นผู้จัดการมรดกของจำเลยมีความประสงค์ขอเข้าเป็นคู่ความแทนจำเลยโปรดอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์แถลงไม่คัดค้าน (อันดับ 158)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยโอนโฉนดที่ดินเลขที่ 629 เล่ม 7 หน้า 29 ตำบลกมลาอำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต เนื้อที่ 89 ไร่ 2 งาน 45 ตารางวา และโฉนดที่ดินเลขที่ 628 เล่ม 7 หน้า 28 ตำบลกมลาอำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต เนื้อที่ 32 ไร่ 1 งาน 52 ตารางวา ให้แก่โจทก์มีสิทธิ 3 ใน 4 ส่วน ในโฉนดที่ดินแต่ละแปลงดังกล่าว หากจำเลยไม่ปฏิบัติตาม ให้ถือเอาคำพิพากษาคดีนี้เป็นการ แสดงเจตนาแทนของจำเลย

จำเลยฎีกา (อันดับ 142)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

ผู้ร้องยื่นคำร้องดังกล่าว ศาลชั้นต้นได้สวนคำร้องแล้วมีคำสั่งให้ส่งศาลฎีกาสั่ง (อันดับ 153, 158)

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ผู้ร้องเข้าเป็นคู่ความแทนจำเลยผู้มรณะได้ตามคำร้อง

พิจารณารหัสแล้ว อนุญาตให้ผู้ร้องเข้าเป็นกลุ่มความแทนจำเลยผู้มรณะได้ตามคำร้อง

(วินัย กัณณะ-ถาวร ตันตราภรณ์-ประศาสน์ ชำรงกาญจน์)

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

หมายเหตุ